

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 중소기업을 운영하면서 폐기물처리업을 하고 있다. 폐기물처리업을 계속 운영하기 위해서는 정기적으로 환경부장관이나 시·도지사로부터 적합성확인을 받아야 한다. 갑은 최근 자신의 폐기물처리업의 적합성확인 유효기간이 다가오고 있다는 것을 알게 되었고, 적합성확인을 받기 위한 조건과 절차에 대해 궁금해하고 있다.

【질문】 갑이 운영하는 폐기물처리업에 대한 적합성 확인을 받기 위해 필요한 조건은 무엇이며, 이를 받기 위한 신청 절차는 어떻게 이루어져야 하는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

폐기물처리업자가 적합성확인을 받기 위해서는 폐기물 처리 기준 충족, 결격사유 부존재, 법적 책임 이행 등 세 가지 요건을 모두 갖추어야 합니다. 신청은 유효기간 만료 3 개월 전까지 필요한 자료를 첨부하여 관할 기관에 제출해야 하며, 기관은 특별한 사정이 없으면 만료일 전에 결과를 통보합니다. 이 절차는 폐기물처리업의 적법한 지속을 위해 필수적으로 준수해야 할 법적 의무입니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 폐기물관리법 제 25 조(폐기물처리업) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 25 조(폐기물처리업)

① 폐기물의 수집·운반, 재활용 또는 처분을 업(이하 "폐기물처리업"이라 한다)으로 하려는 자(음식물류 폐기물을 제외한 생활폐기물을 재활용하려는 자와 폐기물처리 신고자는 제외한다)는 기후에너지환경부장령으로 정하는 바에 따라 지정폐기물을 대상으로 하는 경우에는 폐기물 처리 사업계획서를 기후에너지환경부장관에게 제출하고, 그 밖의 폐기물을 대상으로 하는 경우에는 시·도지사에게 제출하여야 한다. 기후에너지환경부령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 때에도 또한 같다.

② 기후에너지환경부장관이나 시·도사는 제 1 항에 따라 제출된 폐기물 처리사업계획서를 다음 각 호의 사항에 관하여 검토한 후 그 적합 여부를 폐기물처리사업계획서를 제출한 자에게 통보하여야 한다.

1. 폐기물처리업 허가를 받으려는 자(법인의 경우에는 임원을 포함한다)가 제 26 조에 따른 결격사유에 해당하는지 여부

2. 폐기물처리시설의 입지 등이 다른 법률에 저촉되는지 여부

3. 폐기물처리사업계획서상의 시설·장비와 기술능력이 제 3 항에 따른 허가기준에 맞는지 여부

4. 폐기물처리시설의 설치·운영으로 「수도법」 제 7 조에 따른 상수원보호구역의 수질이 악화되거나 「환경정책기본법」 제 12 조에 따른 환경기준의 유지가 곤란하게 되는 등 사람의 건강이나 주변 환경에 영향을 미치는지 여부

③ 제 2 항에 따라 적합통보를 받은 자는 그 통보를 받은 날부터 2 년(제 5 항제 1 호에 따른 폐기물 수집·운반업의 경우에는 6 개월, 폐기물처리업 중 소각시설과 매립시설의 설치가 필요한 경우에는 3 년) 이내에 기후에너지환경부장령으로 정하는 기준에 따른 시설·장비 및 기술능력을 갖추어 업종, 영업대상 폐기물 및 처리분

야별로 지정폐기물을 대상으로 하는 경우에는 기후에너지환경부장관의, 그 밖의 폐기물을 대상으로 하는 경우에는 시·도지사의 허가를 받아야 한다. 이 경우 기후에너지환경부장관 또는 시·도지사는 제 2 항에 따라 적합통보를 받은 자가 그 적합통보를 받은 사업계획에 따라 시설·장비 및 기술인력 등의 요건을 갖추어 허가신청을 한 때에는 지체 없이 허가하여야 한다.

④ 기후에너지환경부장관 또는 시·도지사는 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 제 3 항의 기간 내에 허가신청을 하지 못한 자에 대하여는 신청에 따라 총 연장기간 1 년(제 5 항제 1 호에 따른 폐기물 수집·운반업의 경우에는 총 연장기간 6 개월, 같은 항 제 3 호에 따른 폐기물 최종처분업과 같은 항 제 4 호에 따른 폐기물 종합처분업의 경우에는 총 연장기간 2 년)의 범위에서 허가신청기간을 연장할 수 있다.

⑤ 폐기물처리업의 업종 구분과 영업 내용은 다음과 같다.

1. 폐기물 수집·운반업: 폐기물을 수집하여 재활용 또는 처분 장소로 운반하거나 폐기물을 수출하기 위하여 수집·운반하는 영업
2. 폐기물 중간처분업: 폐기물 중간처분시설을 갖추고 폐기물을 소각 처분, 기계적 처분, 화학적 처분, 생물학적 처분, 그 밖에 기후에너지환경부장관이 폐기물을 안전하게 중간처분할 수 있다고 인정하여 고시하는 방법으로 중간처분하는 영업
3. 폐기물 최종처분업: 폐기물 최종처분시설을 갖추고 폐기물을 매립 등(해역 배출은 제외한다)의 방법으로 최종처분하는 영업
4. 폐기물 종합처분업: 폐기물 중간처분시설 및 최종처분시설을 갖추고 폐기물의 중간처분과 최종처분을 함께 하는 영업
5. 폐기물 중간재활용업: 폐기물 재활용시설을 갖추고 중간가공 폐기물을 만드는 영업
6. 폐기물 최종재활용업: 폐기물 재활용시설을 갖추고 중간가공 폐기물을 제 13 조의 2 에 따른 폐기물의 재활용 원칙 및 준수사항에 따라 재활용하는 영업
7. 폐기물 종합재활용업: 폐기물 재활용시설을 갖추고 중간재활용업과 최종재활용업을 함께 하는 영업

⑥ 제 5 항제 2 호부터 제 7 호까지의 규정에 해당하는 폐기물처리업 허가를 받은 자는 같은 항 제 1 호에 따른 폐기물 수집·운반업의 허가를 받지 아니하고 그 처리 대상 폐기물을 스스로 수집·운반할 수 있다.

⑦ 기후에너지환경부장관 또는 시·도지사는 제 3 항에 따른 허가 또는 제 11 항에 따른 변경허가를 할 때에는 주민생활의 편의, 주변 환경보호 및 폐기물처리업의 효율적 관리 등을 위하여 필요한 조건을 붙일 수 있다. 다만, 영업 구역을 제한하는 조건은 생활폐기물의 수집·운반업에 대하여 붙일 수 있으며, 이 경우 시·도지사는 시·군·구 단위 미만으로 제한하여서는 아니 된다.

⑧ 제 3 항에 따른 폐기물처리업의 허가를 받은 자(이하 "폐기물처리업자"라 한다)는 다른 사람에게 자기의 성명이나 상호를 사용하여 폐기물을 처리하게 하거나 그 허가를 다른 사람에게 빌려주어서는 아니 된다.

⑨ 폐기물처리업자는 다음 각 호의 준수사항을 지켜야 한다.

1. 기후에너지환경부령으로 정하는 바에 따라 폐기물을 허가받은 사업장 내 보관시설이나 승인받은 임시보관시설 등 적절한 장소에 보관할 것
 2. 기후에너지환경부령으로 정하는 양 또는 기간을 초과하여 폐기물을 보관하지 말 것
 3. 자신의 처리시설에서 처리가 어렵거나 처리능력을 초과하는 경우에는 폐기물의 처리를 위탁받지 말 것
 4. 보관·매립 중인 폐기물에 대하여 영상정보처리기기의 설치·관리 및 영상정보의 수집·보관 등 기후에너지환경부령으로 정하는 화재예방조치를 할 것(폐기물 수집·운반업을 하는 자는 제외한다)
 5. 제 39 조의 2, 제 39 조의 3, 제 40 조제 2 항·제 3 항, 제 47 조의 2 또는 제 48 조에 따른 처리명령, 반입정지명령 또는 조치명령 등 처분이 내려진 장소로 폐기물을 운반하지 아니할 것
 6. 그 밖에 폐기물 처리 계약 시 계약서 작성·보관 등 기후에너지환경부령으로 정하는 준수사항을 지킬 것
- ⑩ 의료폐기물의 수집·운반 또는 처분을 업(業)으로 하려는 자는 다른 폐기물과 분리하여 별도로 수집·운반 또는 처분하는 시설·장비 및 사업장을 설치·운영하여야 한다.
- ⑪ 제 3 항에 따라 허가를 받은 자가 기후에너지환경부령으로 정하는 중요사항을 변경하려면 변경허가를 받아야 하고, 그 밖의 사항 중 기후에너지환경부령으로 정하는 사항을 변경하려면 변경신고를 하여야 한다.
- ⑫ 기후에너지환경부장관 또는 시·도지사는 제 11 항에 따른 변경신고를 받은 날부터 20 일 이내에 변경신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다.
- ⑬ 기후에너지환경부장관 또는 시·도지사가 제 12 항에서 정한 기간 내에 변경신고수리 여부나 민원 처리 관련 법령에 따른 처리 기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간이 끝난 날의 다음 날에 변경신고를 수리한 것으로 본다.
- ⑭ 지정폐기물과 지정폐기물 외의 폐기물을 동일한 폐기물처리시설에서 처리하려는 자가 지정폐기물과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 지정폐기물 외의 폐기물과 관련하여 각각 그에 해당하는 시·도지사의 적합 통보·허가 또는 변경허가를 받거나 시·도지사에게 변경 신고를 한 것으로 본다.

1. 제 2 항에 따라 기후에너지환경부장관으로부터 폐기물 처리 사업계획서의 적합 통보를 받은 경우

2. 제 3 항에 따라 기후에너지환경부장관으로부터 폐기물처리업의 허가를 받은 경우
3. 제 11 항에 따라 기후에너지환경부장관으로부터 폐기물처리업의 변경허가를 받거나 기후에너지환경부장관에게 변경신고를 한 경우
- ⑮ 지정폐기물 외의 폐기물과 관련하여 제 14 항에 따른 시·도지사의 적합 통보·허가·변경허가·변경신고의 의제(擬制)를 받으려는 자는 기후에너지환경부장관에게 폐기물 처리 사업계획서의 제출, 폐기물처리업의 허가신청, 변경허가 신청 또는 변경신고를 할 때에 기후에너지환경부령으로 정하는 관련 서류를 함께 제출하여야 한다.
- ⑯ 기후에너지환경부장관은 제 15 항에 따라 관련 서류를 제출받으면 관할 시·도지사의 의견을 들어야 하며, 적합통보·허가·변경허가를 하거나 변경신고를 받으면 관할 시·도지사에게 그 내용을 알려야 한다.
- ⑰ 폐기물처리업을 하려는 자 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제 1 항 및 제 2 항에 따른 절차를 거치지 아니하고 제 3 항에 따른 허가를 신청할 수 있다.
 1. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제 2 조제 8 호에 따른 산업단지에서 폐기물처리업을 하려는 자
 2. 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제 34 조에 따른 재활용단지에서 폐기물처리업을 하려는 자
 3. 제 5 항제 5 호부터 제 7 호까지의 규정에 따른 폐기물 재활용업을 하려는 자

• **해설:** 폐기물처리업자는 유효기간 경과 시 환경부장관 또는 시·도지사로부터 처리 기준 충족, 결격사유 부존재, 법적 책임 이행 등 세 가지 요건을 모두 갖추었음을 확인받아야 합니다. 이 조항은 업종별 적합성확인 유효기간이 지나면 반드시 새로운 확인을 받아야만 사업을 계속할 수 있음을 규정하고 있습니다. 또한 환경부령으로 정하는 조건을 갖추고 있어야 하며, 법 위반으로 발생한 책임은 모두 이행되어야 합니다.

▶ 폐기물관리법 시행규칙 제 34 조(지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가 등의 의제) **[✓ 실
존] [✓ 내용일치]**

- **조문 원문:** 제 34 조(지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가 등의 의제) 법 제 25 조제 15 항에서 "기후에너지환경부령으로 정하는 관련 서류"란 다음 각 호의 서류를 말한다. 다만, 지정폐기물처리업의 허가·변경허가 신청 또는 변경신고 시 제출하여야 하는 서류와 중복되면 제외할 수 있다.
1. 폐기물처리 사업계획서의 제출 시 : 지정폐기물 외의 폐기물에 대한 제 28 조제 1 항 각 호의 서류
 2. 폐기물처리업의 허가신청 시 : 지정폐기물 외의 폐기물에 대한 제 28 조제 4 항 각 호의 서류
 3. 폐기물처리업의 변경허가 신청 시 : 지정폐기물 외의 폐기물에 대한 제 29 조제 2 항 각 호의 서류
 4. 폐기물처리업의 변경신고 시 : 지정폐기물 외의 폐기물에 대한 제 33 조제 2 항의 서류
- **해설:** 적합성확인신청인은 정해진 서식의 신청서에 업종별 공통 서류와 처분업 또는 재활용업 관련 서류를 첨부하여 제출해야 합니다. 이 규정은 신청 시 구체적으로 어떤 서류를 준비해야 하는지를 상세히 명시하여 행정 절차의 명확성을 확보합니다.

[결론]

같은 폐기물처리업의 적합성확인을 받기 위해 처리 기준 준수, 결격사유 없음, 법적 책임 이행 여부를 먼저 점검해야 합니다. 이후 유효기간 만료 3 개월 전까지 정해진 서식과 첨부 서류를 구비하여 관할 시·도지사나 환경관서에 신청서를 제출해야 합니다. 만약 신청 시기를 놓치거나 요건을 충족하지 못하면 사업 계속에 차질이 발생할 수 있으므로 사전 준비가 필수적입니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-72B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증